

1501040-97.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... no entanto, que era "abastece" do tráfico, como afirmado pelos policiais nesta solenidade.

Por sua vez, os policiais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas anteriormente. Afirmaram que estavam de serviço, quando em apuração de tráfico de drogas, receberam denúncia, indicando que o local seria de armazenamento e abastecimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501040-97.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501040-97.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO SANCHES PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

CARLOS EDUARDO SANCHES PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Sabino, nº. 223, Vila Helemar, Carapicuíba, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 143 porções de cocaína, 140 porções de crack e 27 porções de maconha, tudo com peso bruto de 411,5 gramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fl.56), o acusado foi citado (fl.84) e apresentou resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com a causa de diminuição da pena

prevista no §4, do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.65/67.

A autoria é certa diante da confissão do acusado, o qual admitiu que, por dificuldades financeiras, aceitou traficar no local, o que estava fazendo há quatro semanas. Negou, no entanto, que era "abastece" do tráfico, como afirmado pelos policiais nesta solenidade.

Por sua vez, os policiais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas anteriormente. Afirmaram que estavam de serviço, quando em apuração de tráfico de drogas, receberam denúncia, indicando que o local seria de armazenamento e abastecimento de entorpecentes para "biqueiras". Dirigiram-se até o endereço e abordaram o acusado, o qual continha em sua bermuda algumas porções de drogas. Indagado, informou que realmente fazia o abastecimento de drogas e apontou o local onde as armazenava. A genitora autorizou o ingresso na casa, onde foram localizadas grande quantidade de porções de cocaína, crack e maconha.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares e guardas municipais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais e guardas municipais, gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, o depoimento das testemunhas está em consonância com o próprio interrogatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão e da menoridade, pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Nesta senda, é certo que a quantidade de drogas apreendidas (total de 310 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor, conforme bem explicitado no HC 148.333 Agr/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJE 5.0.2018.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU CARLOS EDUARDO SANCHES PEREIRA, filho de Tatiane Sanches Carvalho e Robison Gentil Pereira, RG nº. 59.302.199, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA